


# المعهد المصري لأكاديمية الأسكندرية للإدارة و المحاسبة

Egyptian Institute of Alexandria Academy for Management and Accounting

EIA

www.eia.edu.eg

# اقتصاديات المالية العامة والتشريع الضريبى




إعداد

**د/مروة فتحي البغدادي**

استاذ الاقتصاد والمالية العامة

أكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة


**2027**

# اقتصاديات المالية العامة والتشريع الضريبى

أ.د/مروة البغدادى

## المحاضرة(3) : 6 اكتوبر 2026

## الفصل (١):الموازنة العامة للدولة

# المالية العامة والتشريع الضريبى



# الفصل (1)
# الموازنة العامة للدولة

المبحث(1): ما هية الموازنة العامة للدولة

المبحث(2): مبادئ و قواعد الموازنة العامة للدولة

المبحث(3):دورة الموازنة العامة للدولة

# مفاهيم مختلفة للموازنة العامة

١- عرفها القانون الفرنسي بأنها "القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع واردات الدولة وأعبائها".

٢-عرفها القانون البلجيكي بأنها "بيان الواردات والنفقات العامة خلال الدورة المالية".

٣- عرفها القانون الأمريكي بأنها "صك تقدر فيه نفقات السنة التالية وواردتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فيها".

# المطلب (ا):التعريف بالموازنة العامة

- الموازنة العامة هى" الوثيقة التى تحتوى على بيان تعدادى تقديرى مقارن لنفقات وإيرادات هيئة عامة خلال مدة مقبلة تقدر عادة بسنة.".

- ونظرا لأنها تقدير واحتمال للمستقبل، فهى ليست ترجمة عن حدث فعلى قائم ولكنها تقدير لما ينتظر إجراؤه من أحداث مستقبلية عن الانفاق والجباية.

واستخدمت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

ومع انتشار التخطيط الاقتصادي وتطور مناهجه وأساليبه اكتسبت الموازنة العامة للدولة أهمية خاصة، حيث أصبحت تمثل الخطة المالية الرئيسة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ومن ذلك نخلص إلى أن الموازنة عبارة عن:

-وثيقة تحتوى بيانات تعدادية تقديرية.

-تحدد نفقات وإيرادات الدولة وبذلك تظهر وضع الموازنة متوازنة أم لا!

-وأنها عن فترة زمنية مقبلة وتحدد عادة هذه الفترة الزمنية المستقبلة بسنة باعتبارها الفترة المناسبة.

# خصائص الموازنة العامة للدولة.

١-الموازنة العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة

٢-الموازنة العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية

٣- الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة

٤-الموازنة العامة خطة سنوية لتحقيق أهداف المجتمع

٥- الموازنة العامة عمل إداري ومالي

# أهداف إعداد تنفيذ الموازنة العامة

مراعاة الحدود المالية ، وعدم تجاوز الإعتمادات المالية المرصودة في الميزانية للوزارات والمصالح الحكومية .

توفير مرونة التنفيذ بالاعتماد على :

- وجود إعتمادات للمشاريع الطارئة ، وإعتماد احتياطي للموازنة للنقل منها عند الحاجة وحسب النظام .
- منح صلاحيات للسلطة التنفيذية لنقل الاعتمادات بين البنود .
- التصويت فصلاً فصلاً .

تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، ومعالجة مشكلة التضخم والكساد .

حسن ادارة الأجهزة الحكومية ، وتنفيذ المشاريع باقل تكلفة ممكنة .

# المطلب(٣): التكييف القانونى للموازنة

لدراسة الطبيعة القانونية للموازنة،يجب التفرقة بين الموازنة ذاتها،وبين قانون ربطها

-الموازنة تحضر فى معظم الدول بمعرفة الحكومات و الموازنة نفسها، فإنها تعتبر رغم موافقة السلطة التشريعية عليها عملاً إدارياً،لا من جهة الموضوع فحسب(إذ هى لا تقرر قواعد عامة ودائمة).

- أما قانون ربط الموازنة فإنه يعد عملاً تشريعياً من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية فى الشكل التى تصدر فيه القوانين، أما من جهة الموضوع فهو ليس سوى عمل إدارى، فقانون ربط الميزانية لا يضيف للحكومة جديداً ولا يعطيها سلطة لم تكن لها..

# المبحث(٢): مبادئ و قواعد الموازنة العامة للدولة

- قواعد الموازنة العامة للدولة، مع بيان أهم الاستثناءات التى أدخلتها عليها الاتجاهات الحديثة فى المالية العامة مع الإشارة لكل ذلك فى قانون المالية المصرى

المطلب الأول: قاعدة سنوية الموازنة

المطلب الثانى: قاعدة وحدة الموازنة

المطلب الثالث: قاعدة شمول الموازنة وعموميتها

المطلب الرابع: مبدأ توازن الموازنة

# المطلب(ا): قاعدة سنوية الموازنة

١- تعد الموازنة لفترة مقبلة تقدر بسنة وقد اختيرت هذه المدة لاعتبارات مالية وسياسية

فمن الناحية المالية: تختار مدة سنة لكونها أصلح مدة لعمل تقدير النفقات والإيرادات، فهى حد طبيعى لتكرار العمليات المالية لاحتوائها على دورة كاملة الفصول.

ومن الناحية السياسية: تعتبر مدة السنة فترة مناسبة لمراقبة الهيئة التشريعية للحكومة فيما يتعلق بتصرفاتها المالية.

**ولهذه القاعدة عدة استثناءات :**

- منها وضع موازنات مستقلة لمدة أطول وذلك لتنفيذ برامج بعيدة المدى وتوزيع المبالغ اللازمة لتنفيذها على عدة سنوات
- تنفيذ برامج على تعمير ما خربته الحرب أو لتحديث القوى الإنتاجية.

# الحساب الختامى للموازنة ويرتبط بمبدأ السنوية .

يوجد طريقتان لهذا الحساب:

-الطريقة الأولى: حساب الخزانة وتعتمد على تسجيل ما ينفذ من الموازنة فعلاً من نفقة أو يحصل من إيراد خلال العام أما باقى ما كان مقدراً (النفقات أوالإيرادات)ترحل إلى السنة المالية التالية إن كان لذلك مقتضى.

-الطريقة الثانية: حساب التسوية

أن يدخل في الحساب الختامى كافة الإيرادات والنفقات التى ينشأ الحق فى تحصيلها أو الالتزام بدفعها خلال مدة السنة،بغض النظر عن التاريخ الفعلى، ويعنى هذا أن يضاف إلى السنة المالية فترة إضافية تقوم خلالها الدولة بتسوية ما ينشأ لها أوعليها من حقوق والتزامات.

وقد يحدد لهذه الفترة حداً أقصى ويعتبر عمل حسابات الدولة الختامية بهذه الطريقة فى هذه الحالة استثناء أيضاً من مبدأ التسوية.

# المطلب(٢): قاعدة وحدة الموازنة

تعنى وحدة الموازنة أن تدرج تقديرات نفقات الدولة وجميع إيراداتها فى موازنة واحدة.**لماذا؟**

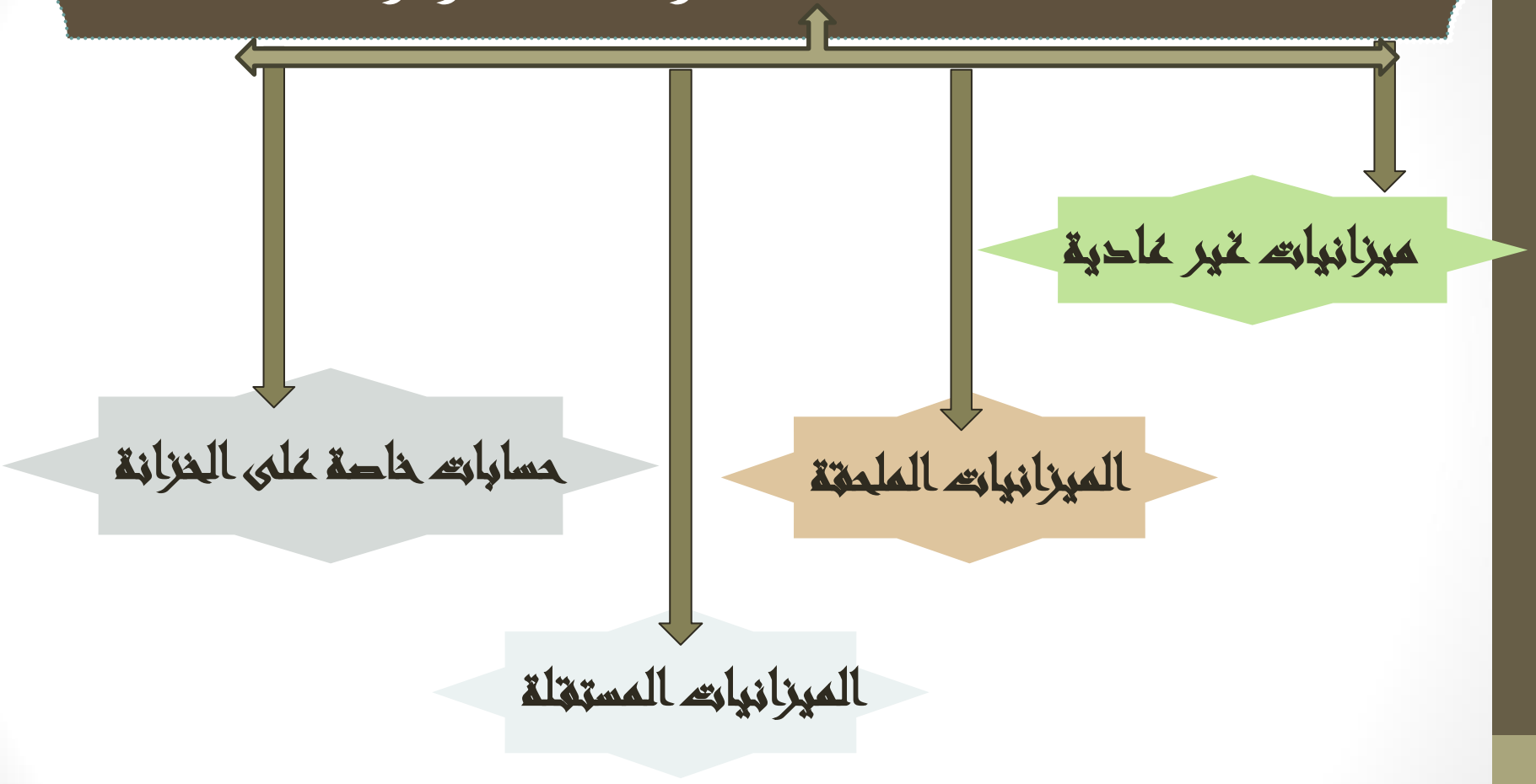
١- لسهولة معرفة مركز الدولة المالى وذلك بمقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات لتبين أن كان هناك عجز أو فائض أو توازن فى الموازنة

٢- يفيد فى تحقيق رقابة فعالة من الهيئة النيابية على الموازنة إذ تعوق التجزئة، أى توزيع الإيرادات والنفقات على أكثر من الموازنة.

٣ - ترشيد توزيع الإيرادات المتاحة على مختلف أوجه النفقات. وكانت هذه القاعدة من القواعد الأساسية فى المالية التقليدية.

بينما المالية العامة الحديثة فتسمح باستثناءات عديدة

# استثناءات قاعدة وحدة الموازنة.



## ١-الميزانيات غير العادية.

وهى المخصصة لمواجهة ظروف غير عادية أو استثنائية كحالات الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية،لذلك يمول إنفاقها من إيرادات غير عادية كالضرائب الاستثنائية أوالقروض أوالإعانات ..الخ.

## ٢-الميزانيات الملحقة.

وهى ميزانيات منفصلة عن موازنة الدولة ولكنها تلحق بها، وتصدر فى وثيقة خاصة وتتضمن إيرادات ونفقات لبعض المرافق العامة ذات الطابع الخاص (لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة)، وإنما تمنح استقلالاً مالياً نظراً لطبيعة نشاطها الاقتصادى بهدف تغطية نفقات هذه المرافق من إيراداتها الذاتية دون الاستعانة بموازنة الدولة

# ٣-الميزانيات المستقلة.

**الميزانيات المستقلة:** هى ميزانيات المرافق العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة،وتتميز بعدم خضوعها للقواعد الخاصة بالموازنة العامة الدولة إلا بنص صريح.

- **من حيث المبدأ** لا يدرج بموازنة الدولة أى عجز أو فائض يتعلق بالميزانيات المستقلة **،لماذا؟**

**لأن العجز تتحمله الهيئة وعليها عبء مواجهته.**

**واقعيا:**لا تعد الميزانيات المستقلة **استثناء على مبدأ الوحدة،لماذا؟**

لأن المبدأ يتعلق بعدم تعدد ميزانية الشخص الاعتبارى العام الواحد، لذا فقط تخضع لبعض القواعد التى تخضع لها ميزانية الدولة كل بحسب قانون إنشاءها.

# ٤-الحسابات الخاصة على الخزانة.

تعرف **الحسابات الخاصة على الخزانة** أحياناً بميزانية النفقات القابلة للتحصيل.

- وهى نفقات غير نهائية.
- ولذا توضع على اعتبار أنها سترد،
- وعند ردها لا تقيد إيراداً فعلياً، ومن ثم لا تمثل إنفاقاً أو إيراداً حقيقياً.
- **مثال:** القروض التى تقدمها الدولة لاحدى الفئات كالمزارعين والصناع ثم تستردها منهم.

# المطلب(٣): قاعدة شمول الموازنة وعموميتها.

**يقصد بهذه القاعدة:** أن تشمل الموازنة تقديرات لكافة الإيرادات والنفقات العامة، **فى وثيقة واحدة ، بحيث:**

١- **لا تخصم نفقات أى مصلحة أو مرفق من إيراداته**، ذلك أن بعض النفقات تأتى بإيرادات كالإنفاق على المحاكم التى تدر بعض الإيرادات كالرسوم المتنوعة فى القضايا وغيرها من الرسوم.

٢- **بعض الإيرادات تستلزم إنفاقا لجبايتها** كالإنفاق على مصلحة الضرائب والتى تجبى إيرادات الدولة.

**ويتم ذلك باتباع إحدى طريقتين**

# المطلب(٣): قاعدة شمول الموازنة وعموميتها.

## طرق إدراج النفقات والإيرادات بالموازنة العامة:

**الأولى:** إجراء مقاصة بين إيراد كل مرفق من المرافق وبين نفقاته

بحيث لا يثبت بالميزانية إلا نتيجة المقاصة أى صافى الإيراد أو صافى النفقات وتسمى هذه الطريقة طريقة الناتج الصافى.

**الثانية:** إدراج كل إيراد أو نفقة مهما قل شأنها دون أية مقاصة بالموازنة،

وتسمى هذه الطريقة" بطريقة الموازنة الشاملة أو الناتج الكلى أو قاعدة شمول الموازنة أو عموميتها.

# ارتباط مبدأ شمول الموازنة وعموميتها بمبدأين:

١- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات

٢- قاعدة تخصيص الاعتمادات.

# ١- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات،و يقصد بها :

-أنه لا يجوز أن يخصص إيراد معين لخدمة مرفق معين.

- بل تجمع كل الإيرادات معاً لمواجهة كافة النفقات،

**عدم مراعاة هذه القاعدة يسبب:**

١-ارتباكاً الحسابات وغموضاً فى الحالة المالية للدولة **مما يؤدى للإسراف فى النفقات**

٢- تخصيص الإيرادات لإدارة خدمات المرفق فقط. **وفى هذا إنكار للدولة وللتضامن الاجتماعى.**

**إنتقدت هذه القاعدة:**لأنها لا تسهم فى إدارة المرفق العام بما يكفية.

-كثر الخروج على هذه **القاعدة باللجوء للميزانيات غير العادية لمرافق معينة والحسابات الخاصة على الخزانة.**

# ٢- قاعدة تخصيص الاعتمادات.

**يقصد بهذه القاعدة** تخصيص مبلغ معين لنفقة معينة،وعند إجازة الموازنة تقوم السلطة التشريعية باعتماد الإيرادات العامة دون تخصيص النفقات،و تتعرض السلطة التشريعية للنفقات العامة بصورة تفصيلية.**(عكس القاعدة السابقة).**

**والهدف من ذلك:**

**مراقبة الانفاق العام من ناحية لتتقيد الحكومة فى إنفاقها بالمبالغ المعتمدة فقط إلا بعد الحصول على إذن السلطة التشريعية بتجاوز الاعتماد المقرر.**

**يؤخذ على هذة القاعدة** :ازدياد تفصيل تخصيص الاعتمادات لأنة يؤدى لتضخم الموازنة .

-الرقابة المدققة تؤدي لسلب الحكومة المرونة اللازمة لحسن إدارة المرفق العامة

# المطلب(٤):مبدأ توازن الموازنة.

١- توازن الموازنة فى المالية التقليدية

٢- توازن الموازنة فى المالية العامة الحديثة

# ١- توازن الموازنة فى المالية التقليدية

يرتبط المبدأ بالنظرية الاقتصادية التقليدية التى تفترض اتجاه النظم الرأسمالية تلقائياً نحو التوازن المستقر عند مستوى التشغيل الكامل لموارد المجتمع الإنتاجية،وتنتهى إلى ضرورة إبعاد الدولة عن مجال النشاط الاقتصادى والاجتماعى وتركه للأفراد.

**حالة العجز:** تؤدى إلى حدوث التضخم المالى لدى الإصدار النقدى لتمويله، أو الإقتراض من الأفراد بما فيه من تحميل الأجيال القادمة بأعباء الجيل الحالى فضلاً عن أنه يؤدى إلى التقليل من الأموال الخاصة المتاحة للاستثمار.

**حالة الفائض:** تغرى الحكومات للإنفاق بلا ضرورة،وبالتالى يحمل الأفراد عبئاً ماكان يجب أن يفرض عليهم.

# ٢- توازن الموازنة فى المالية العامة الحديثة

الأزمات الدورية التى تعاقبت على النظم الرأسمالية لاسيما أزمة1931 والتى كشف فيها التحليل الكينزى عن خطأ مبدأ توازن الموازنة.

- وتبين أن التشغيل الكامل لا يتحقق تلقائياً وإنما توجد فترات من الركود والرخاء نتيجة لتقلب مستوى التشغيل الكامل فى الاقتصاد.

- لذا ظهر فى المالية العامة الحديثة ما يعرف بنظرية العجز المنظم فى الموازنة، **لماذا؟**

- كوسيلة للتوسع الاقتصادى فى فترات الركود والبطالة وتحقيق فائض ضرورى لضبط عوامل التضخم فى فترات الرخاء.

شكرا لحسن
متابعتكم

أ.د/مـروة فتحي البغـدادى